

Nr. 116 Der Reichsminister der Justiz an die Reichsressorts. 1. Juli 1937

R 22/356, Bl. 6–9 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Entwürfe eines Gesetzes über einen Schuldnerschutz und über eine Hilfe für entwurzelte Landwirte

In der Gesetzgebung, die darauf gerichtet ist, die aus der überwundenen Wirtschaftsepoche stammenden Schulden zu regeln, stehen noch zwei wichtige Fragen offen:

1. Infolge der katastrophalen Wirtschaftskrise, die vor der Machtübernahme in einer für den einzelnen nicht vorhersehbaren Weise lähmend und zerstörend auf das Wirtschaftsleben gewirkt hat, waren viele Landwirte, Handwerker und Gewerbetreibende in Schuldennot geraten und dadurch gezwungen worden, ihren Betrieb oder ihr Unternehmen der Zwangsvollstreckung preiszugeben. Meistens haben diese Schuldner seinerzeit alles, was sie hatten, zur Befriedigung ihrer Gläubiger hingegeben und dadurch die wirtschaftliche Grundlage ihrer Lebenshaltung verloren. Daß die Schuldner ihre Existenz verloren und wieder von vorn anfangen mußten, war für diejenigen, die ohne ihr Verschulden aus dem Erwerbsleben ausgeschaltet worden waren, eine schwere Folge, mit der sie sich aber im allgemeinen abgefunden haben. Bedeutend schwerer und u[nter] U[mständen] unerträglich ist für die Betroffenen eine andere Folge ihres früheren wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Obwohl sie seinerzeit alles, was sie hatten, hingegeben haben, damit sich die Gläubiger daraus befriedigen konnten, sind sie häufig noch mit den alten Schulden belastet, die bei der Liquidierung des Vermögens nicht getilgt werden konnten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Erlös, der bei der Zwangsversteigerung während der Wirtschaftskrise erzielt wurde, oftmals dem wirklichen Wert des Versteigerungsobjekts in keiner Weise entsprach. Diese Belastung bedeutet für diejenigen, die schon zu alt sind und sich deshalb nicht mehr in das Erwerbsleben eingliedern können, eine schwere seelische Belastung. Denjenigen aber, die wieder Arbeit und Brot gefunden haben oder finden könnten, wird durch die alten Schulden der Aufbau der neuen Lebensstellung – sei sie noch so bescheiden – nicht selten in unbilliger Weise erschwert. Zwar mögen viele Gläubiger ihre alten Forderungen, mit denen sie seinerzeit bei der Liquidation des Betriebs ihres Schuldners ausgefallen sind, abgeschrieben haben. Es gibt aber, wie aus vielen an die Ministerien gelangenden Eingaben von Schuldnern zu ersehen ist², Gläubiger, die mit allen Mitteln versuchen, ihre alten Forderungen, für die sie in der Regel einen 30 Jahre unverjährbaren Titel haben, auch aus einem Neuerwerb des Schuldners bezahlt zu erlangen. So kommt es vor, daß Schuldner wegen alter Geschäftsschulden bis ins Armenhaus mit Vollstreckungen verfolgt werden. Hat der Schuldner einen neuen Broterwerb als Angestellter oder Beamter erlangt, so wird er in seiner Lebenshaltung herabgedrückt, weil ihm der pfändbare Teil seines Einkommens wegen alter Schulden weggepfändet wird. Lebensstellungen, die geordnete Vermögensverhältnisse voraussetzen, sind dem Schuldner, der mit alten Schulden aus einem früheren Unternehmen belastet ist, in der Regel verschlossen oder nur unter der Bedingung

¹ Ausfertigungen gingen an REM, RWiM, RFM, RIM, RAM, StdF und BVJP, nachrichtlich an alle übrigen Reichsminister; s. auch R 43 II/ 1528b, Bl. 15–17; R 2/24056, unfol. Interne Referentenfassungen des MR Pätzold vom 2./29. 4. 1937 für beide Gesetzesentwürfe in: R 22/2129, Bl. 492–519. Stellungnahmen der RJuM-Referate: R 22/356, Bl. 39–62.

² Einschlägige priv. Eingaben aus den Jahren 1934–37 s. R 22/354.

zugänglich gemacht, daß er die alten Schulden in Ordnung bringt, eine Bedingung, die er vielfach nicht erfüllen kann. Eine neue selbständige Lebensstellung auf ihren eigenen Namen können sich die mit alten Schulden belasteten Schuldner im Wirtschaftsleben meistens nicht gründen, weil sie wegen der alten Schulden sogleich wieder in Schwierigkeiten kommen würden. Hier werden die Schuldner geradezu dazu gedrängt, die Versorgung ihrer Familie dadurch zu sichern, daß ein neues Unternehmen auf den Namen der Ehefrau oder eines Kindes begonnen wird und der Schuldner als Angestellter der Ehefrau oder des Kindes in Erscheinung tritt. In dieser Weise wirkt die Wirtschaftskrise, die vor der Machtübernahme bestanden hat, mit ihren Folgeerscheinungen noch heute fort. Das geltende Recht setzt diesem Verlauf der Dinge kein wirksames Hindernis entgegen. Die Gläubiger, deren Forderungen mit einem wirtschaftlichen Unternehmen des Schuldners verbunden waren, dürfen, wenn dieses Unternehmen wegen Überschuldung liquidiert worden ist, ihre ausgefallenen Forderungen auch in ein neues Unternehmen des Schuldners oder ein neues Einkommen des Schuldners geltend machen. Eine Einrichtung, wie sie das englische Konkursrecht hat, nämlich daß der Konkursrichter den ehrbaren Schuldner von den Forderungen, die im Konkurs nicht befriedigt werden konnten, befreien kann – order of discharge – ist dem deutschen Recht fremd. Die Einrichtung der Verjährung hilft deshalb nicht, weil die titulierten Forderungen erst in 30 Jahren verjähren. Übrigens würde dem ehrbaren Schuldner wohl auch nicht zuzumuten sein, einer unzweifelhaft bestehenden Forderung gegenüber die Einrede der Verjährung zu erheben. Auch das geltende, seit der Wirtschaftskrise bestehende besondere Vollstreckungsschutzrecht hilft dem Schuldner nicht ausreichend. Zwar tritt das Gesetz zur Verhütung mißbräuchlicher Ausnutzung von Vollstreckungsmöglichkeiten vom 13. 12. 1934³ Vollstreckungen entgegen, bei denen sich das Vorgehen des Gläubigers gegen den Schuldner als eine gesunden Volksempfinden gröblich widersprechende Härte darstellt. Aber dieses Gesetz hat andere als die hier in Betracht kommenden Tatbestände treffen wollen.

Es wird deshalb zu prüfen sein, ob die Schuldner, die mit alten Schulden aus der vergangenen Wirtschaftsepoche belastet sind, durch eine besondere gesetzliche Regelung davor zu bewahren sind, daß diese Schulden den Aufbau einer neuen Lebensstellung oder die weitere Lebenshaltung unbillig erschweren. Als Grundlage für die hierüber zu führenden Erörterungen ist der anliegende Referentenentwurf eines Gesetzes über einen Schuldnerschutz⁴ ausgearbeitet worden. Dieser Entwurf will durch eine materielle Regelung dafür sorgen, daß sich der Schuldner wieder in das Erwerbsleben eingliedern kann und daß die alten Schulden, die auf ihm aus einem früheren wirtschaftlichen Unternehmen (§ 1) oder aus früherem Haus- und Grundbesitz (§ 2) lasten geblieben sind, ihn nicht unter eine angemessene Lebenshaltung herabdrücken. Zu diesem Zweck soll der Richter die einschlägigen Verhältnisse im Einzelfall prüfen und unter Berücksichtigung der Lage des Gläubigers und des Schuldners über die für den Schuldner notwendige Entlastung entscheiden. Die Entlastung des Schuldners, sei es durch Schuldenerlaß, sei es durch eine Schuldenanpassung, soll in der Regel eine endgültige sein. Nur für den Fall, daß sich der Schuldner des Schutzes nachträglich als unwürdig erweist oder durch eine außerordentliche Verbesserung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse in die Lage versetzt wird, die alten Schulden zu tilgen, ist der Widerruf des Schuldnerschutzes vorgesehen (§ 10).

2. Die zweite Gesetzgebungsfrage ergibt sich aus dem im Völkischen Beobachter vom 18. Februar 1932 veröffentlichten Aufruf des Führers „Die deutsche Ernte 1932 in Gefahr“. In diesem Aufruf heißt es: „Eine nationalsozialistische Regierung wird außerdem eine Prüfung aller Zwangsversteigerungen landwirtschaftlicher Grundstücke durchführen, die nach dem Tage der Bankenkatastrophe vom 13. 7. 1931 vorgenommen worden sind. Das ist die einfachste Pflicht nationalsozialistischer Staatsauffassung, welcher die Erhaltung des deutschen Bauerntums als Bluterneuerungs-

³ RGBl. I S. 1234. Näheres zu Veranlassung und Intention s. ARH II/1, Nr. 53 II P. 3.

⁴ R 22/356, Bl. 10–31; R 43 II/1528b, Bl. 18–21.

quelle des Volkes sowie die Sicherung seiner Ernährungsgrundlage oberstes Lebensgesetz ist.“ Die mit diesem Worte umschriebene Aufgabe wird unter den gegebenen Verhältnissen so verstanden werden können, daß die Zwangsversteigerungen landwirtschaftlichen Grundbesitzes, die vor dem Einsetzen des landwirtschaftlichen Vollstreckungsschutzes⁵ stattgefunden haben, in der Richtung zu überprüfen sind, ob und inwieweit der versteigerte Grund und Boden in Anspruch genommen werden kann, um bäuerliche Familien, die infolge der Wirtschaftskrise ihren Hof schuldlos durch eine Zwangsversteigerung verloren haben, wieder mit dem Grund und Boden zu verbinden. Der einschlägige Fragenstoff, der im Kreise der nächstbeteiligten Ressorts schon früher besprochen worden ist⁶, wird in dem anliegenden Referentenentwurf eines Gesetzes über eine Hilfe für entwurzelte Landwirte⁷ zur Erörterung gestellt.

Der Entwurf geht davon aus, daß die in der Zeit der Landwirtschaftskrise entwurzelten Landwirte grundsätzlich nicht in der Weise mit dem Grund und Boden wieder verbunden werden können, daß Zwangsversteigerungen rückgängig gemacht werden. Dem stünde schon die Erbhofgesetzgebung entgegen, soweit der Grund und Boden, der seinerzeit durch Zwangsversteigerungen den Eigentümer gewechselt hat, in der Hand des gegenwärtigen Eigentümers Erbhof geworden ist. Der Entwurf schlägt deshalb vor, den in der Krisenzeit versteigerten Grundbesitz, sofern dem Eigentümer die Landabgabe zuzumuten ist, von Reichs wegen gegen angemessene Entschädigung in Anspruch zu nehmen, um damit den Landvorrat zu ergänzen, der zur Neubildung deutschen Bauerntums bereitgestellt ist⁸. Bei der Vergebung von Bauernstellen aus dem so vermehrten Landvorrat wären dann auch die entwurzelten bäuerlichen Familien zu berücksichtigen, die seinerzeit ihren Hof schuldlos verloren haben. Dieser Weg ist allerdings nur gangbar, wenn die erforderlichen Reichsmittel dafür bereitgestellt werden können. Wenn der Entwurf hierfür einen Betrag von 30 Millionen Reichsmark als notwendig annimmt (§ 9), so ist davon ausgegangen, daß für eine Wiederansiedlung mindestens 1000 bäuerliche Familien in Betracht kommen werden und daß für eine Bauernstelle in der Größenordnung von durchschnittlich 10 bis 20 Hektar ein Betrag von 25 bis 30 000 RM aufzuwenden sein wird.

Ich bitte, den in den beiden Referentenentwürfen behandelten Fragenstoff, soweit er Ihren Geschäftsbereich betrifft, mitzuprüfen und Ihre Stellungnahme für eine Ressortberatung vorzubereiten, zu der ich Anfang August d. J. einladen werde⁹.

I. A.
V[olkmar]

⁵ Nach Maßgabe der VO [des RPräs.] über den landwirtschaftl. Vollstreckungsschutz vom 14. 2. 1933 (RGBl. I S. 63), des Zweiten Gesetzes über den landwirtschaftl. Vollstreckungsschutz vom 27. 12. 1933 (RGBl. I S. 1115) und der VO über den Vollstreckungsschutz im Verwaltungszwangsverfahren und über die landwirtschaftl. Zwangsverwaltung vom 8. 2. 1934 (RGBl. I S. 84); s. ARH I/1, Nr. 21 P. 1; I/2, Nr. 274 P. 21; PFUNDTNER/NEUBERT III b 7, S. 9–17, 31–33. Aktenmaterial zur landwirtschaftl. Schuldenregulierung nach 1933 in: R 22/2083–2091; R 3601/1923–1924, 2007.

⁶ Nicht ermittelt.

⁷ R 22/356, Bl. 32–37; R 43 II/1528b, Bl. 22–24; R 43 II/195, Bl. 5–7.

⁸ D. h. zur Ansetzung von Neubauern im Wege der landwirtschaftl. Siedlung.

⁹ Schriftlich nahm zunächst am 2. 8. 1937 nur der RAM Stellung, indem er neben Handwerkern und Gewerbetreibenden auch die Einbeziehung überschuldeter Arbeiter und Angestellter ins SchuldnerschutzG forderte; R 22/356, Bl. 73. Mit Schreiben vom 11. 9. 1937 (ebd. Bl. 78f.) lud dann der RJuM die Ressorts für den 17. 9. zur Besprechung ein: Dok. Nr. 140.

Zitierhinweis

Nr. 116 Der Reichsminister der Justiz an die Reichsressorts. 1. Juli 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d116>